

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1220/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย วิชัย หรือตุ่น แก้วนะทะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง แต่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีอื่นเป็นการมิชอบ ดังนั้นประเด็นเรื่องจำเลยได้กระทำตามฟ้องหรือไม่จึงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยจะกลับมาฎีกาอีกไม่ได้ การนับโทษจำคุกจำเลยต่อกับโทษในคดีอื่นเป็นดุลพินิจ ของศาลแม้ว่าศาลจะพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 50 ปีแล้ว ก็ตามหากศาลเห็นสมควรก็จะสั่งให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอื่นอีกได้ไม่ขัดต่อ ป.อ. มาตรา 91.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 339, 340 ตริ, 371, 81 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ข้อ 2, 14, 15 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 13 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8

ทวิ, 32, 32 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3, 6, 7 ให้คืนมาตรวัดความเร็ว และมาตรวัดรอบแก๊จเจ้าของของกลางนอกนั้นขอให้รีบ และขอให้รีบโทษจำเลยต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3129/2526 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2729/2526 ของศาลชั้นต้นด้วย

จำเลยไม่ได้ให้การ แต่เบิกความปฏิเสธความผิด

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 339 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตริ, 371, 91 ซึ่งแก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ให้เรียงกระทงลงโทษความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7) กับชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา 339, 340 ตริ เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ซึ่งเป็นบทหนักให้ประหารชีวิต ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองลงโทษจำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะ ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6 เดือน คำรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบกับมาตรา 52(1) ให้จำคุกตลอดชีวิตและจำคุก 1 ปี เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปีรวมเป็นโทษจำคุก 51 ปี แต่คงให้จำคุกเพียง 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้คืนมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบแก๊จเจ้าของของกลางนอกนั้น ให้รีบให้รีบโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2789/2526 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3139/2526 ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์ขอไม่ให้นับโทษต่อ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง จำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยมิได้กระทำผิด กลับอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายเพียงข้อเดียวว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีอื่นเป็นการมิชอบ ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว จำเลยจะกลับมาฎีกาในปัญหานี้อีกไม่ได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นการฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้

คงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อ 4 ว่า ควรนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นหรือไม่ พิจารณาคำพิพากษาแล้วการที่จะนับโทษจำคุกจำเลยต่อจากโทษในคดีอื่นหรือไม่ นั้น เป็นดุลพินิจของศาลแม้ว่าในคดีนี้ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 50 ปีก็ตามหากศาลเห็นสมควรก็อาจสั่งให้โทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอื่นอีกได้ ไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ซึ่งได้แก้ไขแล้ว สำหรับคดีนี้ที่ศาลล่างทั้งสองให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ให้ประหารชีวิต ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองให้จำคุก 1 ปี และฐานพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะ ให้จำคุก 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้จำคุกตลอดชีวิต และจำคุก 1 ปี

เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 51 ปีแต่คงให้จำคุกเพียง 50 ปีนั้นเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะในกรณีซึ่งความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไปดังคดีนี้ แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) จะได้กำหนดไว้ว่าเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 50 ปี แต่ก็มีบทบัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับสำหรับกรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างไรก็ตาม เมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลฎีกาก็ไม่อาจแก้ไขให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยได้"

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สวระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ